

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 020726/INNOTEL-SGPETRO

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 06 tháng 07 năm 2026, chúng tôi gồm:

**BÊN A “Bên Mua”: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ : 27 Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
Điện thoại : 028-39307989
MST : 0300507707
Tài khoản : 0071000006616 tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tp.HCM
Đại diện : Ông DƯƠNG VĂN KHANH
Chức vụ : Quyền Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên

BÊN B “Bên Bán” : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3862 1119
Mã số thuế : 0304195505
Tài khoản : 17058209 tại NH TMCP Á Châu – CN Tp.HCM
Đại diện bởi : Ông Huỳnh Thanh Hải Chức vụ: Giám đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các hàng hóa với số lượng, quy cách sản phẩm chi tiết như sau:

No.	Mã hàng	Mô tả	Thương hiệu	SL	ĐVT	Đơn giá (vnđ)	Tổng cộng (vnđ)	Ghi chú
1	PAN-PA-410	Thiết bị tường lửa Palo Alto Networks PA-410	Palo Alto	11	Cái	23,850,000	262,350,000	
2	PAN-SVC-BKLN-410	Kích hoạt dịch vụ bảo hành/hỗ trợ kỹ thuật 1 năm cho thiết bị PA-410	Palo Alto	11	Gói	3,458,000	38,038,000	
3	PAN-PA-410-ADVURL	Kích hoạt 1 năm tính năng phần mềm ADVURL cho thiết bị PA-410	Palo Alto	11	Gói	8,533,000	93,863,000	KCT
4		Thiết bị phát wifi 4G LT300, Hiệu Cudy	Cudy	11	Bộ	1,052,000	11,572,000	
5		Chi phí triển khai, cấu hình, cài đặt	Innotel	1	Gói	11,000,000	11,000,000	
Tổng cộng (VND)							416,823,000	
VAT (8%)							25,836,800	
Tổng số tiền đã bao gồm VAT (VND)							442,659,800	

Số tiền Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi chín ngàn, tám trăm đồng ./.

(*) Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm Bên B giao hàng và xuất hóa đơn cho Bên A, thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Cung cấp, bàn giao hàng hóa mới 100%, đúng thỏa thuận về chủng loại, số lượng, chất lượng và thời hạn.
- Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc

gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ, cụ thể là tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá:

- i. Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) - 1 bản sao y công ty đối với sản phẩm PaloAlto
- ii. Giấy chứng nhận (CQ) - Bản gốc đối với sản phẩm PaloAlto
- c. Cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản bàn giao và chứng từ liên quan (nếu có) trong vòng 02-03 tuần kể từ ngày giao hàng; việc cung cấp chứng từ không phải là điều kiện để Bên A trì hoãn thanh toán.
- d. Được tạm ngừng giao hàng nếu Bên A chậm thanh toán; mọi chi phí, thiệt hại phát sinh do Bên A chịu.
- e. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- a. Phối hợp nhận hàng đúng thời hạn, địa điểm; cử đại diện nhận hàng và chuẩn bị đầy đủ mặt bằng, điều kiện cần thiết để phục vụ việc giao nhận. Bên A được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- b. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn và được nhận hóa đơn, chứng từ theo thỏa thuận.
- c. Cam kết sử dụng sản phẩm đúng quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.
- d. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo pháp luật.

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng và bảo hành thiết bị.

- Địa điểm giao hàng: 27 Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, Tp Hồ Chí Minh
- Người nhận: Ông Trần Nguyễn Đông
- Số điện thoại: 0989035105

() Bên B giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp địa điểm giao hàng ngoài khu vực này, Bên B sẽ thông báo trước chi phí vận chuyển (nếu có) và chỉ thực hiện giao hàng khi có xác nhận của Bên A; các chi phí phát sinh do Bên A chịu.*

3.2 Thông báo giao hàng:

- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản, email hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
- Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 05 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng.

3.3 Thời gian giao hàng: Trong vòng **02 tuần** kể từ ngày Bên B nhận được thanh toán Đợt 1 của Bên A (không tính các ngày nghỉ, nghỉ lễ, tết,... theo quy định của Nhà nước)

(Trong thời gian đặt hàng thiết bị, Bên B sẽ cho mượn thiết bị khi có yêu cầu).

3.4 Thời gian triển khai cấu hình và hoàn thành nghiệm thu: Trong vòng 21 ngày kể từ ngày giao hàng.

3.5 Hồ sơ giao hàng

- Biên Bản Bàn Giao, Nghiệm Thu
- Hóa đơn tài chính hợp lệ
- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) – 1 bản sao y công ty đối với sản phẩm PaloAlto
- Giấy chứng nhận (CQ) - Bản gốc đối với sản phẩm PaloAlto

3.6 Giao nhận: Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng, tình trạng, chủng loại hàng hóa tại thời điểm nhận hàng; việc giao nhận được xác nhận bằng Biên bản bàn giao có chữ ký của hai Bên. Sau khi ký Biên bản bàn giao, hàng hóa được xem là đã giao đúng, đủ; mọi rủi ro phát sinh kể từ thời điểm này do Bên A chịu, trừ trường hợp lỗi của nhà sản xuất hoặc thuộc phạm vi bảo hành.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

4.1 Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao hàng hóa): 12 tháng.

4.2 Điều kiện và phương thức bảo hành: Áp dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất/ nhà phân phối (nếu có)

Phương thức bảo hành: Trong thời gian bảo hành, nếu có sự cố Bên B sẽ khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bên A tại văn phòng của bên A.

1. Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành như sau:

- Có đội ngũ trực hỗ trợ kỹ thuật 24/7;
- Có mặt tại hiện trường trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo lỗi/sự cố của Bên A; Đưa ra phương án xử lý trong vòng tối đa 12 giờ kể từ khi đến hiện trường;
- Chế độ bảo hành có thể mất hiệu lực nếu Bên A không tuân thủ theo các quy định bảo hành của nhà sản xuất.

4.3 Địa chỉ liên lạc bảo hành:

- 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel: (84 28) 3 862 1119

4.4 Thời gian làm việc:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
- Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.

4.5 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
- Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
- Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
- Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

(*) Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

5.1 Hình thức thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản như sau:

- **Đợt 1 (Đặt cọc):** Bên A thanh toán cho Bên B 30% giá trị của Hợp đồng (Tương đương với số tiền: **132,797,940 VNĐ**) trong vòng 5 ngày làm việc khi 2 bên ký Hợp đồng.
 - Hồ sơ thanh toán:
 - Đề nghị thanh toán (đợt 1)
- Trường hợp Bên A đã đặt cọc cho Bên B, nhưng Bên A không tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì Bên A tự nguyện mất số tiền đã đặt cọc, mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu kiện nào khác.
- **Đợt 2:** Bên A hoàn tất thanh toán cho Bên B 70% giá trị của Hợp đồng còn lại (Tương đương với số tiền: **309,861,860 VNĐ**) trong vòng 15 ngày ngay khi nhận đủ hàng hóa.
 - Hồ sơ thanh toán:
 - Biên bản nghiệm thu do Hai Bên ký xác nhận;
 - Đề nghị tạm ứng/thanh toán tương ứng mỗi đợt thanh toán;
 - Hóa đơn Giá trị gia tăng;
 - Biên bản thanh lý hợp đồng do Hai Bên ký xác nhận
 - Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) đối với sản phẩm PaloAlto – 1 bản sao y công ty.(thời gian cấp CO không ảnh hưởng đến việc thanh toán)
 - Giấy chứng nhận (CQ) đối với sản phẩm PaloAlto - Bản gốc (thời gian cấp CQ không ảnh hưởng đến việc thanh toán)

5.2 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

5.3 Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM

6.1 Phạt vi phạm hợp đồng

- a. Trường hợp một Bên vi phạm nghĩa vụ về thời hạn thanh toán, giao hàng hoặc nhận hàng, Bên vi phạm phải chịu phạt 0,1%/ngày trên giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm; tổng mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm.
- b. Trường hợp Bên A chậm nhận hàng, ngoài khoản phạt nêu trên, Bên A phải thanh toán toàn bộ chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo quản và các chi phí hợp lý khác phát sinh.
- c. Đối với sản phẩm là phần mềm: nếu Bên A hủy hoặc từ chối nhận hàng sau khi đã đặt hàng, việc điều chỉnh/hoàn trả chỉ được thực hiện khi có xác nhận của nhà cung cấp; Bên A phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng và các chi phí phát sinh (nếu có).
- d. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái quy định, Bên đó phải chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
 - + Nếu Bên B vi phạm: hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận (nếu có).

+ Nếu Bên A vi phạm: thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

e. Trường hợp Bên B đã đặt hàng từ nhà sản xuất theo yêu cầu của Bên A mà Bên A chấm dứt hợp đồng, Bên A phải bồi thường cho Bên B số tiền tương đương 100% giá trị đơn hàng.

6.2 Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại (nếu có) phải được Bên vi phạm thanh toán cho Bên bị vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hai Bên ký biên bản xác định hành vi vi phạm hoặc có phán quyết/thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

7.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.

7.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.

7.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

7.4 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai (sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất), hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc nguy cơ chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất (có xác nhận của nhà sản xuất); sự thay đổi chính sách hoặc quyết định/ngăn cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các sự kiện khác không thể lường trước và không thể khắc phục được.

8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

- Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, nêu rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng; đồng thời cung cấp văn bản xác nhận về sự kiện bất khả kháng trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện.
- Văn bản xác nhận phải do một trong các cơ quan/tổ chức sau cấp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, hoặc hãng sản xuất/đơn vị cung cấp hàng hóa (trong trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc trì hoãn sản xuất).

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

- Trường hợp một Bên không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không bị xem là vi phạm Hợp đồng và không phải chịu phạt; đồng thời được gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng.
- Bên bị ảnh hưởng phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại và vẫn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong phạm vi điều kiện thực tế cho phép, đồng thời áp dụng mọi biện pháp hợp lý để hạn chế thiệt hại và thực hiện các phần nghĩa vụ không bị ảnh hưởng.

- Việc miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ đã phát sinh trước thời điểm xảy ra sự kiện; các nghĩa vụ này vẫn phải được thực hiện đầy đủ.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1 Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện hợp pháp của cả hai Bên.
- 9.2 Các Bên cam kết đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết để ký kết và thực hiện Hợp đồng.
- 9.3 Các Bên cam kết có đầy đủ giấy phép, điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện Hợp đồng (nếu có).
- 9.4 Các Bên có nghĩa vụ bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Hợp đồng; chỉ được tiết lộ khi có sự đồng ý của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Nghĩa vụ bảo mật tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.
- 9.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và thanh lý khi các Bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ và ký biên bản thanh lý hợp đồng
- 9.6 Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- 9.7 Hợp đồng có thể được ký bằng bản scan, email hoặc chữ ký điện tử và có giá trị pháp lý như bản gốc. Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A



Dương Văn Khanh

ĐẠI DIỆN BÊN B



ĐD. Nguyễn Thanh Hải